

AGRAVANTE: ANTONIA DA SILVA FERREIRA (RECORRENTE)

ADVOGADO(A): ANA CAROLINA DE ALMEIDA IGNACIO (OAB RJ145178)

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RECORRIDO)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANTÔNIA DA SILVA FERREIRA (evento 14-TRU) contra decisão da Presidência da Turma Regional de Uniformização (evento 4-TRU) que negou provimento ao seu agravo, mantendo a decisão do Vice-Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 70) que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, porquanto os acórdãos indicados como paradigmas não se prestam *in casu* a comprovar dissídio jurisprudencial, em sede de pedido regional de uniformização.

Alega a Embargante que há vício de omissão na referida decisão que necessita ser sanada, tendo argumentado para tanto que: *“restou configurada omissão no julgado por violar o princípio da segurança jurídica, por deixar de discorrer sobre os paradigmas apresentados com situação idêntica e decisão divergente da que fora proferida nestes autos.”*

É o relatório. Decido.

Como se sabe, os Embargos de Declaração são cabíveis, apenas, para sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material existente no julgado, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Verifica-se que o *decisum* combatido apreciou coerentemente as questões suscitadas em seu âmbito, acrescentando fundamentos conclusivos sobre os temas discutidos.

Em especial, depreende-se que a decisão embargada negou provimento ao agravo interposto contra decisão do Vice-Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, tendo em vista que a parte recorrente não deu combate às teses expendidas na decisão agravada, no sentido da impossibilidade de os processos de números 5010169-59.2018.4.02.5101, julgado pela 2ª Turma Recursal/SJRJ e 0014486-16.2010.4.02.5151, julgado pela 3ª Turma Recursal/SJRJ serem indicados como paradigmas, no pedido de uniformização regional interposto pela recorrente, em desprestígio ao princípio da dialeticidade.

Desta forma, não vislumbro qualquer vício a ser sanado por meio do presente recurso.

A Embargante pretende, na verdade, o reexame da matéria, a fim de que prevaleça a sua tese, mediante a atribuição de efeito modificativo aos Embargos de Declaração, o que é inviável.

Outrossim, o Juiz ao proferir a decisão, não está obrigado a examinar todos os fundamentos de fato e de direito trazidos para discussão, podendo conferir aos fatos qualificação jurídica diversa da atribuída, seja pela parte autora, seja pelo réu, não se encontrando, portanto, obrigado a responder a todas as alegações das partes.

O acolhimento dos Embargos de Declaração opostos com propósito de prequestionamento condiciona-se ao fato de existir na decisão embargada algum dos vícios indicados no art. 1022 do CPC. Fora dessas hipóteses, não está o órgão julgador obrigado a mencionar expressamente dispositivos legais e constitucionais para futura interposição dos recursos derradeiros.

Pelo exposto, **NEGO PROVIMENTO** aos presentes Embargos De Declaração, nos termos da fundamentação supra.